

2014년도 변리사시험 2차 디자인보호법 기출문제 풀이

[문제-1] (30점)

【문제-1】 (30점)

甲은 2014. 7. 15 ‘전화기’를 디자인의 대상물품으로 하여 디자인 A를 디자인등록출원하였다. 甲은 출원일 이후 디자인 A의 한 부분인 ‘전화기의 버튼부분’의 디자인 a1을 별도로 권리화하고자 한다. 디자인 a1을 별도로 디자인등록출원을 하는 경우 신규성(제33조 제1항), 선출원주의(제46조), 확대된 선출원(제33조 제3항), 1디자인 1디자인등록출원(제40조) 요건 판단과 관련하여 디자인 a1의 등록가능성을 설명하시오.

【출제문제 평가】

본 문제는 매년 기출 가능성이 높다고 지적된 부분디자인이 주논점인 문제였습니다. 보다 구체적으로, 물품 전체에 대한 출원 후, 해당 물품의 부분에 대하여 동일한 출원인이 후출원하는 경우 문제되는 등록요건들에 대한 검토 및 그에 대한 등록가능성을 설명하는 문제입니다. 특히, 사안에서 甲은 ‘전화기의 버튼부분’에 대한 별도의 권리화를 하고자 디자인등록출원을 하고자 하며, 이 경우에는 크게 두 가지, 즉 부품디자인(전체디자인) 또는 부분디자인으로 출원할 수 있습니다. 다만 양 디자인의 가장 큰 차이점인 독립거래의 대상이 되는지 여부는 문제에서 불명확하므로 부분디자인을 전제로 하되 부품디자인(전체디자인)으로 출원하는 경우에는 각 등록요건 판단에서 어떠한 취급을 받는지도 추가적으로 기재하는 것이 수험적으로 안전할 듯 합니다. 또한 후출원에 대한 등록가능성에 대한 설명이므로 등록된 후 보다 유리한 경우는 어떠한 경우인지에 대한 결론도 추가적으로 기재하시면 더 좋을 듯 싶습니다.

I. 문제의 제기 (2점)

디자인보호법은 물품 전체뿐만 아니라 물품의 부분에 대해서도 별도의 권리화가 가능하다. 이와 관련하여 사안에서 갑이 전화기 전체에 대한 디자인 A의 출원 후, 후출원으로서, 상기 전화기의 버튼부분에 대한 디자인 a1을 출원한 경우 문제되는 등록요건으로 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원 및 1디자인 1출원주의와 관련하여 등록가능성을 검토한다. 사안의 전화기는 개정법상 물품류 구분 '14류'에 속하는 심사등록출원임을 전제한다.

II. 디자인 a1의 등록가능성 (26점)

1. 전제 (1점)

특히, 이 부분에는 사안의 후출원, 즉 전화기 버튼부분은 사안에서 독립거래의 대상이 되는지 여부가 불명확하므로 부분디자인으로 출원한 경우를 중심으로 이하 검토하겠다는 취지로 기재하시는 것이 필요합니다.

2. 신규성 (제33조 제1항) 흠결 여부 (6점)

- (1) 의의 및 취지
- (2) 요건 및 판단방법
- (3) 사안의 경우

특히, 이 부분에서 강조하여야 할 부분은 원칙적으로 신규성은 출원인의 동일성에 상관없이 객체인 공지디자인 및 출원디자인 상호간의 동일유사여부로 판단되어지고, 전체디자인이 공지된 경우 부분디자인은 신규성이 상실될 수 있음을 지적하신 후, 사안에서는 공지 여부와 관련된 강제출원공개제도, 거절결정된 출원의 공보 게재 또는 등록 공보에 의한 공지된 사실이 없는 이상 후출원(a1)은 신규성이 상실되지 않을 것이라라고 기재하시면 될 것입니다.

3. 선출원주의 (제46조) 흠결 여부 (6점)

- (1) 의의 및 취지 (연혁 기재)
- (2) 요건 및 판단방법
- (3) 사안의 경우

특히, 이 부분에서 강조하여야 할 부분은 개정법(2014. 7. 1 시행)의 심사기준상 동일한 출원인간에도 선출원주의 규정이 적용될 수 있음을 연혁 부분에 짚어주시고, 다만, a1에 대한 출원이 부분디자인인 경우 선출원된 전화기에 대한 전체디자인과는 디자인의 등록받고자 하는 대상 및 보호 방법이 상이하므로 선출원주의 규정이 적용되지 않는다고 기재하시면 됩니다. 추가적으로, 만일 a1이 독립거래의 대상으로 인정되어 부품디자인(전체디자인)으로 출원된 경우에는 용도 및 기능뿐만 아니라 형상 및 모양 등 전체적으로 디자인이 상이하므로 선출원주의 적용이 없음을 기재하실 경우 약간의 추가 점수가 있을 것입니다.

4. 확대된 선출원주의 (제33조 제3항) 흠결 여부 (5점)

- (1) 의의 및 취지 (연혁 기재)
- (2) 요건 및 판단방법
- (3) 사안의 경우

특히, 이 부분에서 강조하여야 할 부분은 개정법(2014. 7. 1 시행)상 제33조 제3항 단서에 따라 동일한 출원인 간에는 확대된 선출원주의 규정이 적용되지 않으므로 선출원된 전화기에 대한 전체디자인이 공지되었는지 여부에 관계없이 본 규정은 적용될 수 없음을 기재하시면 됩니다. 추가적으로, 상기 확대된 선출원주의 규정의 개정 이유, 즉 본 사안처럼 포함 관계에 있는 디자인의 대상에 대하여 출원 시기의 제약이 있는 불합리를 방지하고자 한 취지를 구체적으로 기재하여 주시면 더욱 좋을 것입니다.

5. 1디자인 1디자인등록출원 (제40조) 흠결 여부 (8점)

(1) 제40조 제1항

- ① 의의 및 취지
- ② 요건 및 판단방법
- ③ 사안의 경우

특히, 이 부분에서 강조하여야 할 부분은, 원칙적으로 1물품에 대한 1형태를 1디자인으로 출원하여야 하나, 사안에서 전화기의 버튼부분은 물리적으로 분리되었다고 하더라도 불명확한 형태적 일체성은 별론으로, 전화번호 입력이라는 기능상의 일체성이 인정되므로 전체적으로 창작상의 공통성으로 인하여 본항이 만족될 수 있음을 기재하셔야 합니다.

(2) 제40조 제2항

- ① 의의 및 취지
- ② 요건 및 판단방법
- ③ 사안의 경우

특히, 이 부분에서 강조하여야 할 부분은, 부분디자인으로 출원하는 경우 심사 편의를 위하여 심사기준상 독립거래의 대상이 되는 물품으로 기재하여야 한다는 점을 기재해 주셔야 합니다.

III. 사안의 해결 (2점)

(1) 상기 검토한 대로 갑의 a1에 대한 출원은 부분디자인으로 출원한 경우 신규성, 선출원주의 및 확대된 선출원 규정을 만족하고 1디자인 1디자인등록출원 경우, 제40조 제2항과 관련하여 물품명을 ‘전화기’로 하여 출원할 경우, 다른 거절이유 흠결이 없는 이상 등록 가능하다.

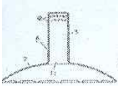
(2) (보론-플러스 점수) ① 개정법은 2014. 7. 1 이 후 출원의 경우 동일한 출원인에

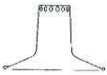
한하여 확대된 선출원주의 규정을 적용하지 않도록 하여 본 사안과 같이 포함관계에 있는 디자인 등록의 대상에 대하여 출원 시기 및 순서에 제약 없이 등록이 가능하도록 하였는바, 이를 통하여 보다 창작자 보호에 만전을 기할 수 있게 되었다. ② 개정법에 대한 심사기준은 동일인간에도 선출원주의 규정이 적용될 수 있도록 하여 보다 명확하게 거절이유를 명시하여 거절이유에 대한 법정열거주의를 이루고자 하였다.

[문제-2] (20점)

【문제-2】 (20점)

甲은 밥을 짓는 용도의 용기에 설치하는 ‘순환통’을 디자인의 대상물품으로 하여

디자인  을 출원한 후, 경쟁업자 乙이 자신의 출원 디자인과 형상과 모양이

유사한 디자인  을 빨래를 삶는 용도로 사용하는 용기에 설치하는 ‘거품넘침 방지구’로 부착하여 판매하는 것을 알게 되었다. ‘순환통’과 ‘거품넘침 방지구’는 이를 설치하는 용기의 용도가 다르지만, 그 형상과 모양에서 각 단면도가 서로 유사하고, 그 기능과 효과에 있어서도 일정한 온도로 삶거나 익히고, 세제거품이나 밥물이 밖으로 넘침을 방지함과 아울러 열손실을 방지한다는 점에서 실질적으로 동일할 뿐만 아니라 혼용하여 사용하는 것이 가능하다.

甲의 ‘순환통’ 디자인과 乙의 ‘거품넘침 방지구’ 디자인에 관한 물품의 유사판단 및 甲이 디자인보호법상 취할 수 있는 조치를 디자인권 설정등록 전후로 나누어 설명하시오.

【출제문제 평가】

본 문제는 첨부 파일에서 보시는 바와 같이, 실제 판례 사안을 바탕으로 물품의 유사판단을 한 후, 그에 대한 출원디자인의 실시 여부에 따른 출원인의 설정등록 전후의 조치를 묻는 문제였습니다. 본 문제 또한, 충분히 gs 문제 등을 통하여 풀어보셨으므로 큰 어려움없이 답안을 기재하셨으리라 생각합니다. 다만, 실제 판례 사안이 다보니, 판례에서의 요지를 기재해 주시면 보다 높은 점수를 받으실 수 있을 거라 판단되며, 조치를 위주로 묻는 문제이므로 포괄적으로 백화점식 답안을 기재하시는 것이 보다 득점에서 유리할 것으로 보입니다.

I. 문제의 제기 (1.5점)

디자인보호법은 출원디자인 보호를 위하여 특허를 받을 수 있는 권리를 부여하여 보호하고 있으나, 이를 근거로 타인의 실시를 배제할 수는 없다. 따라서, 사안에서 갑의 출원디자인과 관련있는 디자인을 실시하고 을에 대한 조치와 관련하여 먼저 을의 실시가 갑의 출원디자인의 실시인지 여부를 검토한 후, 이를 근거로 갑의 출원디자인의 설정등록 전후의 조치를 각각 검토한다.

II. 을의 실시가 갑의 출원디자인의 실시인지 여부 (6점)

1. 전제

특히, 이 부분에서는 디자인보호법은 물품의 미적 외관을 객체로 하므로 동일뿐만 아니라 유사 범위까지 독점배타권을 인정함과 더불어 출원디자인과 동일 또는 유사한 디자인에까지 효력이 미칠 수 있다는 점을 기재하여 주시면 좋을 것입니다.

2. 디자인의 유사 판단

(1) 디자인 유사 정의 및 인정취지(간략히)

(2) 물품의 유사 판단

① 심사기준

② 판례 (특히, 본 사안에 대한 판례를 알고 있는 경우 첨부 자료의 밑줄 친 부분을 위주로 판례의 요지를 중심으로 기재하여 주시면 되며, 이에 대한 판례를 모르신 경우, 관련 판례인 음식물 찌꺼기 발효통 및 쓰레기통에 대한 판례를 기재하여 주시면 좋을 것입니다.)

(3) 형태의 유사 판단 (단, 간략히!!)

3. 사안의 경우

(1) 사안에서는 물품의 혼용성 인정으로 유사 물품으로 파악되며, 형상 및 모양 등 형태도 유사한 바 전체적으로 을의 실시디자인 및 갑의 출원디자인은 유사하다고 판단된다.

(2) 따라서, 을은 갑의 출원디자인을 실시하고 있는 것이므로 이하 출원인 갑의 입장에서 취할 수 있는 조치에 대하여 검토한다.

Ⅲ. 디자인권 설정등록 전 갑이 취할 수 있는 조치 (4.5점)

1. 전제

디자인보호법상 보상금청구권은 전술한 바와 같이 출원디자인의 동일뿐만 아니라 유사범위의 실시도 대상이 되며, 설정등록 전에는 디자인권이 발생하지 않으므로 출원디자인의 효율적 보호를 위하여 도입된 보상금청구권 발생을 위한 조치를 검토한다.

2. 보상금청구권

(1) 의의·취지

(2) 요건

요건 중 이미 만족하는 요건을 제외한 갑의 입장에서 능동적으로 취할 수 있는 조치를 명확하게 목차로 현출하여 써주는 것이 중요합니다.

3. 갑의 조치

(1) 출원공개 신청

(2) 서면 경고

(3) 우선심사청구

Ⅳ. 디자인권 설정등록 전 갑이 취할 수 있는 조치 (7점)

1. 전제

디자인등록출원의 설정등록 후에는 디자인권이 발생하며, 이에 따라 디자인권자에게는 독점배타권이 주어지므로 이하의 조치를 취할 수 있다.

2. 경고장 송부

3. 적극적권리범위확인심판

4. 민사적 조치

- (1) 침해금지 및 예방청구
- (2) 손해배상청구
- (3) 신용회복청구
- (4) 부당이득반환청구
- (5) 침해금지가처분신청

5. 형사적 조치

- (1) 침해죄
- (2) 몰수
- (3) 양벌 규정

6. 보상금청구권의 행사

7. 디자인권 양도 또는 실시권 협의 제의

8. 화해, 중재 또는 조정의 신청

9. 증거보전신청 또는 변리사의 감정 등

V. 사안의 해결 (1점)

- (1) 사안에서 현재 을은 갑의 출원디자인과 유사한 디자인을 실시하고 있으므로 갑은 전술한 것과 같은 조치를 취할 수 있을 것이다.
- (2) (보론-플러스 점수) 디자인보호법은 물품에 대한 미적 외관을 보호 객체로 하므로, 보다 효율적으로 보호하기 위해 유사 범위까지 권리범위를 인정하고 있으나, 상기 유사 범위에 대한 개념은 법 규정에 정의도 없고 매우 불명확한 것이므로 심사기준 및 판례에 의지하고 있으며, 창의적인 디자인에 대해서는 유사 범위에 대한 보다 탄력적인 해석 및 적용이 요구된다고 판단된다.

[문제-3] (30점)

【문제-3】 (30점)

2014. 7. 1부터 종전의 유사디자인제도를 대체한 관련디자인제도가 시행되었다. 관련디자인제도와 유사디자인제도는 차이가 있지만, 부칙 15조에 따라 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 유사디자인으로 등록출원되거나 등록된 디자인에 대해서는 종전의 규정을 따르도록 하고 있다. 유사디자인제도가 관련디자인제도로 대체됨에 따라 변경된 사항을 종전의 유사디자인제도와 비교하여 설명하시오.
(단, 종전의 유사디자인제도에 대하여 학설상 다툼이 있는 부분에 대해서는 판례의 입장에 의함)

【출제문제 평가】

본 문제는 올해 기출이 예상된 유사디자인제도 및 관련디자인제도에 대한 비교 문제입니다. 이에 대해서는 제 수업 시간 및 gs 문제를 통해서 충분히 준비하셨으므로 풍부한 답안 기재를 하셨을 것으로 보입니다. 특히, 문제에서는 부칙 15조를 언급하고 있습니다. 이에 대한 간략한 부칙 관련 제정 이유 등을 살짝 언급하시면 추가 점수를 얻을 수 있을 것입니다.

I. 서설 (2점)

2014. 7. 1 이 후부터는 기본디자인에 유사한 디자인은 종전의 유사디자인이 아닌 관련디자인으로 출원하여야 한다. 다만, 디자인보호법 부칙 제15조에서는 양 디자인 제도의 차이점에 따른 혼란을 방지하고자 유사디자인출원 또는 유사디자인권 및 관련디자인출원의 병존을 인정하였다. 이하, 개정법상 폐지 및 도입된 유사디자인제도 및 관련디자인제도의 변경된 사항을 중심으로 비교하여 검토한다. 단, 유사디자인에 대한 해석에 대해서는 확인설적 입장에서 비교함을 전제한다.

II. 유사디자인제도 및 관련디자인제도의 차이점 (26점)

1. 의의 및 도입 취지 (3점)

(1) 유사디자인제도

유사디자인 제도는 자기의 기본디자인에만 유사한 디자인에 대해서 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있는 제도를 말하며, 이는 창작적 연관성 있는 디자인을 보호하고 유사범위의 디자인을 미리 등록받아 두어 침해를 미연에 방지하기 위함이다.

(2) 관련디자인제도

관련디자인 제도란, 자기의 등록디자인 또는 출원 디자인(이하 ‘기본디자인’이라 한다) 과만 유사한 디자인에 대해서는 그 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 1년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 제33조 제1항 각 호 및 제46조 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있는 제도를 말하며, 이는 창작적 연관성 있는 관련디자인을 보다 효율적으로 보호하고, 권리범위를 기본디자인의 동일 또는 유사 범위 이외에도 인정하여 창작자 보호에 만전을 기하기 위함이다.

특히, 이 부분에서 강조할 점은 기본디자인과 유사한 디자인에 대한 등록을 위한 제도의 이용도를 높이하고자 보다 넓고 독자적인 권리범위 확보를 위한 관련디자인제도를 도입하였다는 내용의 기재가 요구됩니다.

2. 등록요건 판단시점 및 등록요건 (4.5점)

(1) 유사디자인제도

유사디자인제도에 따른 유사디자인권은 기본디자인권의 범위를 초과하지 않으므로 기본디자인의 출원시(일)를 기준으로 등록요건을 판단하며, 기본디자인이 존재할 것, 기본디자인에만 유사할 것, 유사디자인으로 출원할 것, 유사디자인에만 유사한 디자인이 아닐 것 및 기타 일반적인 디자인등록요건을 판단한다.

(2) 관련디자인제도

관련디자인제도에 따른 관련디자인권은 독자적인 권리범위가 인정되므로 관련디자인의 출원시(일)을 기준으로 등록요건을 판단하며, 유사디자인의 등록요건에 추가적으로 기본디자인출원일 후 1년 이내에 출원할 것 및 기본디자인권에 전용실시권이 설정되지 않을 것을 요구하며, 이는 권리자와 실시자의 형평을 고려하고, 추후 등록 후 권리의 충돌을 방지하기 위함이다.

(3) 일부심사등록출원의 경우

관련디자인일부심사등록출원의 경우에는 관련디자인에 대한 규정을 포함하는 제62조 제2항 각 호 이외에도 추가적으로 제62조 제3항 각호의 등록요건을 심사한다. 다만, 유사디자인무심사등록출원의 경우에는 심사등록출원에 대한 요건을 제외한 종전법 제26조 제1항 제5호의 등록요건만을 심사한다.

3. 절차 (3점)

(1) 유사디자인제도

유사디자인은 단독디자인으로 보정할 수 있으나, 이 경우 신규성 상실의 예외 주장 절차는 보정서에 반드시 취지를 기재하고 보정서 제출일로부터 30일 이내에 제출할 수 있다.

(2) 관련디자인제도

관련디자인은 단독디자인으로 보정할 수 있으며, 이 경우 신규성 상실의 예외 주장 절차

차는 보정서를 제출하는 때뿐만 아니라, 추후 문제되는 경우에 취지를 기재한 서면 및 증명서류 제출 등을 통하여 밟을 수 있다.

4. 등록 후 권리범위 (3점)

(1) 유사디자인제도

유사디자인이 등록된 경우 종전법 제42조 규정에 따라 기본디자인의 디자인권과 합체되어 기본디자인권이 무효심결 확정에 의해 소멸되는 경우 그에 따라 유사디자인권도 소멸한다.

(2) 관련디자인제도

관련디자인이 등록된 경우 결과확장설에 따라 관련디자인의 독자적인 권리범위 인정에 따라 기본디자인권의 동일 또는 유사범위 이외에도 권리범위가 인정될 수 있어 기본디자인권이 무효심결 확정에 의해 소멸하더라도 관련디자인권은 소멸하지 않는다.

5. 존속기간 (3점)

(1) 유사디자인제도

유사디자인권은 기본디자인권이 소멸하는 경우 함께 소멸하되, 최대 기본디자인권의 설정 등록 후 15년이 되는 날까지 존속한다.

(2) 관련디자인제도

관련디자인권은 기본디자인권이 소멸하더라도 존속할 수 있으나, 최대 기본디자인권의 설정등록일 후 기본디자인의 출원일 후 20년이 되는 날까지 존속한다.

6. 디자인권 이전 및 실시권 설정 등의 제한 (3점)

(1) 유사디자인제도

유사디자인은 기본디자인과 함께 이전되어야 하고, 기본디자인권이 소멸하는 경우에는 유사디자인도 함께 소멸하므로 이전의 여지가 없으며, 유사디자인권만에 대한 전용실시

권설정은 계약 자유의 원칙에 근거하여 자유롭게 설정할 수 있다.

(2) 관련디자인제도

관련디자인은 기본디자인과 함께 이전되어야 하나, 기본디자인이 소멸한 경우에는 관련 디자인들을 함께 이전하여야 하며, 전용실시권은 기본디자인권 관련디자인권, 기본디자인권이 소멸한 경우 관련디자인권들은 모두 같은 자에게 동시에 설정되어야 한다.

7. 심판상 취급 (4.5점)

(1) 관련디자인권에 대해서는 단독디자인권의 경우와 동일하게 독자적인 권리범위확인 심판을 청구할 수 있으며, 이 경우 확인대상디자인이 관련디자인에 유사한 경우에 그에 따른 심결을 한다. 유사디자인권에 대해서는 독자적인 권리범위확인심판이 가능하나, 기본디자인권의 보호범위를 초과할 수 없으므로 청구의 이익이 형식적으로만 인정되고, 확인대상디자인이 유사디자인과 유사하더라도 기본디자인과도 유사한지 여부를 판단하여 그에 따른 심결을 한다.

(2) 관련디자인권 및 유사디자인권 모두 독자적으로 무효심판의 대상이 될 수 있으나, 기본디자인이 무효심판이 대상이 되어 인용심결 확정이 있는 경우 유사디자인은 모두 무효가 되는 반면, 관련디자인은 무효로 되지 않는다.

(3) 무효사유와 관련하여, 유사디자인권이 구법 제7조 제1항 규정에 위반된 경우에는 무효사유에 해당하나, 현행법 제35조 제1항에 대해서는 무효사유에 해당하지 않는다. 또한, 구법 제7조 제2항 규정 위반인 유사디자인에만 유사한 디자인이 유사디자인으로 디자인등록된 경우에는 출원 형식 위반에 불과하여 무효사유가 아니나, 제35조 제2항의 경우에는 무효사유에 해당한다.

III. 결어 (2점)

(1) 관련디자인제도는 종전 유사디자인제도와 비교하여 독자적인 권리범위가 인정되므로 그에 따라 기본디자인권의 권리범위를 확장시키는 결과 보다 유리한 권리범위 확보

가 가능하여 그 이용도가 높을 것으로 예상된다.

(2) 다만, 관련디자인의 독자적인 권리범위 인정에 따라 발생할 수 있는 부당한 권리 존속 기간 연장을 방지하고자 존속기간 및 출원 시기를 포함하여, 권리 행사의 중복이 발생할 수 있는 경우에 대한 규정들을 신설 또는 변경하였으며, 관련디자인과 관련한 제 35조 제1항을 일부심사등록이의신청이유 및 무효사유에서 제외한 점에 대해서는 부당하다는 견해가 있다.

[문제-4] (20점)

【문제-4】 (20점)

甲은 2014. 7. 7 물품 A에 대한 디자인 a1, a2, a3를 복수디자인등록출원하였으나, 자신의 복수디자인출원 중 디자인 a1의 도면에 적힌 사항이 선명하지 아니하여 인식할 수 없다는 이유로 보완명령을 받아 동년 7. 15 보완서를 특허청에 제출하였다. 그 후, 복수디자인출원된 모든 디자인에 대해 거절이유가 발견되지 않아 등록결정등본을 송달받은 경우 갑이 디자인 a2에 대해서만 별도로 비밀로 할 것을 청구할 수 있는지 여부를 설명하고, 복수디자인등록출원된 모든 디자인이 설정 등록된 경우 디자인 a3에 대한 디자인권은 언제까지 존속하는지 설명하시오.

【출제문제 평가】

본 문제는 올해 출제가 예상된 복수디자인등록출원에 대한 주논점인 문제입니다. 특히, 본 문제에서는 일련의 출원 및 등록 절차, 즉 출원일 인정-등록료 납부 전-등록료 납부 후로 크게 나눌 수 있는 출원 및 등록 절차 내에서 복수디자인등록출원이 어떠한 취급을 받는지 개정법상 출원일체원칙의 변경 사항을 토대로 구체적으로 기재해 주셔야 합니다. 이는, 문제에서 각각 a1은 출원일 인정에서 문제, a2는 비밀디자인 청구에서 문제, a3는 존속기간 인정에서의 문제가 있다는 점을 캐치하신 경우 더욱 상기 논점을 잘 파악하셨을 것입니다. 또한, 본 문제는 구체적인 날짜가 명시된 사례형 문제이므로 특히, 소문 3(a3 디자인권의 존속기간)은 명확하게 언제까지 인지를 기재해 주시는 것이 바람직합니다.

1. 문제의 제기 (1점)

사안에서 갑은 물품 A에 대한 형태가 상이한 디자인 a1, a2 및 a3 디자인을 복수디자인등록출원으로 하였는바, (1) a1 디자인은 출원일 인정과 관련하여, (2) a2 디자인은 비밀디자인청구와 관련하여, (3) a3은 등록 후 존속기간과 관련하여 각각 검토한다. 상기한 점들은 특히, 최근 개정법에서 변경된 출원일체원칙의 적용 여부와 관련하여 문제된다.

II. a2 디자인에 대해서만 별도로 비밀로 할 것을 청구할 수 있는지 여부 (8점)

1. 복수디자인등록출원

- (1) 의의·취지
- (2) 성립요건
- (3) 사안의 경우 (간략히!!)

2. 비밀디자인청구

- (1) 의의·취지
(연혁, 특히 개정법상 출원일체의 원칙을 배제하였음을 이유와 함께 반드시 기재)
- (2) 요건

3. 사안의 경우

갑은 출원인으로서 등록결정등본을 송달받은 후라도 등록료 납부하는 때까지 복수디자인등록결정된 디자인 중 a2에 대해서만 비밀로 할 것을 청구할 수 있다.

III. a3에 대한 디자인권의 존속기간 (9점)

1. 디자인권의 존속기간

- (1) 종전

(2) 현행

특히, 이 부분에서는 관련 부칙을 언급하셔도 좋고, 양 자의 차이, 즉 설정등록일 기준에서 출원일을 기준으로 존속기간을 기산한다는 점을 명확하게 부각시킨 후, 다음 논점으로 넘어가시는 것이 바람직할 것입니다.

2. 갑의 복수디자인등록출원의 출원일 확정

- (1) 사안의 문제점 (간략히)
- (2) 디자인등록출원일의 인정(제38조, 보완명령제도)
- (3) 복수디자인등록출원의 경우

특히, 이 부분에서는 제38조 제5항을 반드시 언급하시면서 복수디자인등록출원의 경우 출원일 인정에 있어서는 출원일체의 원칙이 종전과 같이 적용됨을 언급하시는 것이 중요합니다.

(4) 사안의 경우

복수디자인등록출원된 a1, a2 및 a3 디자인 모두 a1 디자인의 보완서 제출일인 2014년 7월 15일에 출원한 것으로 본다.

3. a3에 대한 존속기간

- (1) 복수디자인등록출원된 디자인의 경우의 특수성

특히, 이 부분에서는 각각의 디자인권이 별도로 인정될 수 있고, 이전 및 소멸 등이 가능하나, 존속기간과 관련하여, 출원일체의 원칙 배제를 통하여 종전과 같이 설정등록일을 기준으로 할 경우 복수디자인의 통일적 보호가 제한될 우려를 고려하여 존속기간의 기산점도 출원일을 기준으로 기산하도록 개정되었음을 관련지어 언급하신 후, a3 디자인의 출원일에 따라 기산할 수 있음을 기재하시면 추가 점수를 받으실 수 있을 것으로 판단됩니다.

(2) a3 디자인권에 대한 존속기간

a3 디자인권은 개별적으로 존재할 수 있으며, 이 경우 원칙적으로 2034. 7. 15까지

존속할 수 있다.

iv. 사안의 해결 (2점)

(1) 사안에서 갑의 복수디자인등록출원은 개정법이 적용되는 결과 출원일체의 원칙이 배제되어 a2는 단독으로 비밀로 할 것을 청구할 수 있으나, 출원일 인정 및 존속기간 인정에서는 복수디자인의 통일적 보호를 위해 출원일체의 원칙 적용 및 존속기간의 기산점 추가 변경 등의 개정을 병행하여 a3의 존속기간은 원칙적으로 a1 및 a2와 동일하며 2034. 7. 15까지이다.

(2) (보론-플러스 점수) 최근 개정법은 그 이용도를 높이하고자 복수디자인의 출원요건을 대폭 완화하고 신 헤이그협정 가입에 따른 발효일 전에 조화를 이루고자 최대 100개까지 복수디자인출원이 가능하도록 하였으며, 특히, 출원일체의 원칙을 배제하여 일부 디자인에 대하여 비밀디자인, 출원공개, 거절결정 등을 허용하였다.

2014년 디자인보호법 기출 문제에 대한 총평

2014년 한 해 정말 수고하셨다는 말씀을 먼저 올립니다.

특히, 올해 디자인보호법은 개정법이 시행되는 첫 해인지라 다른 과목에 비하여 많은 어려움 및 두려움이 있으셨을 거라고 생각합니다.

그래도, 다행히 출제가 예상되던 논점에서만 문제가 출제되어 수험생 분들 모두 타년에 비해 높은 점수를 기대할 수 있을 거라고 보입니다. 이러한 기대는 그 동안 개정법에 대한 마음 고생하셨던 부분에 대한 자그마한 위로일 것입니다.

또한, 판례 사안이 출제되었으나, 이 또한 관련 판례로 대체 가능한 정도의 논점으로서 수험생 분들 대부분이 답안을 작성하는데 있어 별다른 어려움이 없으셨을 것으로 판단됩니다.

따라서, 저 개인적으로는 올해 디자인보호법 합격자의 비율이 작년보다는 크게 늘어날 것으로 자신하고 있습니다.

여러분들도 지금부터는 지나간 시험은 잠시 잊으시고, 그 동안 하지 못했던 일들을 하시면서 편하게 합격자 발표를 기다리시는 것이 좋을 것 같습니다.

그동안 너무 수고 많으셨다는 말씀을 다시 올립니다.

감사합니다.

2014년 7월 30일

서상덕 배상